

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 466/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุรพลหรืออุ๊ด แต่งภู

จำเลย

นายสุรพลหรืออุ๊ด แต่งภู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,5,7,8,15,66,67,102 ฯลฯ เป็นความผิดหลายกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเฮโรอีนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายวางโทษจำคุกกระหังละ 5 ปี รวม 2 กระหัง คงลงโทษจำคุกจำเลย 10 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้วตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวตีราคาประกัน 250,000บาท (อันดับ 4 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ